

Multirriesgos

Condiciones de su
Contrato de Seguro

Proyecto Nº
888507597

Allianz Seguros

Allianz Comunidad

www.allianz.es

GIRONA 5 Junio 2026

Tomador de la Póliza

ASOC. VECINOS PROP. DE CALA SA

Estas son las condiciones de su Contrato de Seguro. Es muy importante que las lea atentamente y verifique que sus expectativas de seguro están plenamente cubiertas. Para nosotros, es un placer poder asesorarle y dar cobertura a todas sus necesidades de previsión y aseguramiento.

Atentamente

SABALLS GESTIO S.L.

Allianz Seguros y Reaseguros, S.A.



SUMARIO

CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES

CAPÍTULO I

Datos identificativos	3
------------------------------------	---

CAPÍTULO II

Objeto y alcance del Seguro

Daños materiales	6
Responsabilidad civil	7
Responsabilidad Civil y Administrativa por Contaminación	8
Asistencia	8
Control de Plagas	9
Asesoramiento y Protección Jurídica	9
Servicio de Inspección Técnica de Edificios, Eficiencia Energética y Accesibilidad	10

CAPÍTULO III

Siniestros	15
-------------------------	----

CAPÍTULO IV

Revalorización Automática	17
--	----

CAPÍTULO V

Cuestiones fundamentales de carácter general	18
---	----

LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente Proyecto de Seguro ha sido confeccionado de conformidad a la información que nos ha facilitado el Tomador del Seguro, por lo que de ser aceptado dicho proyecto por el mismo, el **Asegurador decidirá el porcentaje de participación** en el contrato de seguro antes de su emisión.

Igualmente será preciso que previamente sea verificado el riesgo por el Asegurador, para determinar las primas y condiciones de contratación definitivas. Por tanto, el presente proyecto **tiene carácter meramente informativo para el interesado**, no siendo por tanto una proposición de seguro a efectos del Artículo 6, Apartado 1 de la Ley 50/80 de Contrato de Seguro.

Tiene una validez de **UN MES** a partir de la fecha de emisión.

CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES

Allianz Comunidad Personalizada

CAPÍTULO I

Datos identificativos

Tomador del seguro ASOC. VECINOS PROP. DE CALA SA c.i.f.: G17164898
UR. CALA SALIONS
17320 SALIONS

Proyecto y duración Proyecto nº: 888507597
Duración: Desde las 00:00 horas del 01/06/2026 hasta las 24 horas del 31/05/2027.

Mediador SABALLS GESTIO S.L. 642 6421613
Agente de Seguros Exclusivo. Nº DGS C0109B17424235
CARRER LLEIDA 70 BAIXOS
17220 SANT FELIU DE GUIXOLS
Tel: 972328667
saballs.gestio@allianzmed.es

Asegurador Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., entidad española sujeta al control y supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con domicilio social en Cl.Ramírez de Arellano 35. 28043 Madrid.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO OBJETO DEL SEGURO

Riesgo Asegurado **Actividad:** Edificio de Viviendas pisos en alto en una proporción superior al 50% respecto a las oficinas y locales comerciales, con un porcentaje de relación entre propietarios y arrendatarios mayor al 50 %, y de existir sótanos destinados a garaje, éstos no son de uso público. De ocupación, mayoritariamente, Habitual.

Dirección: Ur Cala Salions 18 Edf. Carabela .
Localidad: 17320 Tossa De Mar provincia de Girona .

Características del riesgo asegurado y descripción Año de construcción: 1968. Año de reforma: 2000.
M2: 2018.
Nº de Viviendas/Locales: 24
Nº de Edificios: 1
Nº de Plantas: Plantas Sobre Nivel: 2 .

Cláusulas La edificación está construida con materiales incombustibles, como ladrillo, cemento, hierro y otros de similares características.

A los efectos de lo previsto por los Arts. 40, 41 y 42 de la Ley de Contrato de Seguro, el Tomador del Seguro declara que esta póliza no debe servir como garantía de hipoteca u otro crédito privilegiado sobre el riesgo asegurado.

El tomador del Seguro se compromete, con relación a la maquinaria garantizada por la póliza, a contratar su mantenimiento o conservación por empresa especializada, así como a que se efectúen las revisiones oficiales establecidas, en caso contrario, el Asegurador quedará exento de toda responsabilidad por pérdida y/o daño que pudiera corresponderle.

La aceptación de este proyecto/póliza y de su prima queda supeditada a un resultado favorable de la verificación de riesgo realizada por un perito de la compañía. Si el riesgo tuviera 10 o más plantas de altura, la aceptación quedará supeditada a que el riesgo cuente con las medidas contra incendio exigidas por la Compañía.

En caso de siniestro donde concurran las garantías de Daños por Agua y Responsabilidad Civil por Aguas será de aplicación una única franquicia, cuya cuantía será la establecida para la garantía afectada con mayor coste en el siniestro.

**Bienes
asegurados y
sumas
aseguradas**

Daños Materiales

- **Daños materiales.** Límites sobre los bienes y riesgos asegurados:
 - Edificación - Cobertura total, a valor de reposición 1.640.028,00 euros
 - Edificación - Daos estéticos, cobertura parcial a primer riesgo 1.640,00 euros
 - Acción del agua bienes Comunes y Privativos, cobertura parcial a primer riesgo 75.769,00 euros
 - Franquicia de 250,00 euros aplicable a la suma del dao mas el gasto de localización y reparación de conducciones y depósitos.
 - Rotura de cristales No contratado
 - Rotura de maquinaria y Avería aparatos electrónicos, cobertura parcial a primer riesgo con Franquicia de 150,00 Euros 12.000,00 euros
 - Gastos desatasco de Tuberías comunitarias 1 servicio al ao, máx. 500 euros por servicio
- **Gastos.**
 - Bomberos, desescombro, salvamento, reparación desperfectos por robo, peritación de siniestros extraordinarios e intervención de arquitecto y arquitecto técnico 1.641.668,00 euros
 - Localización de escapes, reparación de conducciones y depósitos 75.769,00 euros
 - Franquicia de 250,00 euros
- **Alojamiento provisional** 164.002,80 euros máx. 1 año
- **Pérdida de alquileres** 164.002,80 euros máx. 1 año

La indemnización de los daños más los gastos garantizados por los apartados anteriores, no podrá exceder de la suma asegurada del bien siniestrado.

Responsabilidad Civil

- El 100% de las indemnizaciones debidas.
- **El 100% de las minutas y gastos cubiertos, sin límite cuando se trate de las acreditadas por los Abogados y Procuradores designados por la Compañía y, como máximo por siniestro, hasta 1.500,00 euros cuando se trate de los honorarios y gastos de Abogados y Procuradores libremente elegidos por el Asegurado en los casos de conflicto de intereses previstos por el Artº. 74 de la Ley 50/80, de Contrato de Seguro.**
- En conjunto para ambos conceptos, **excepto para un daño causado por la Acción del Agua**, máximo por siniestro 300.000,00 euros
- Por la Acción del Agua, garantizada máximo por siniestro 75.769,00 euros
- En este último caso, será de aplicación una franquicia, de 250,00 euros
- Límite por año: 600.000,00 euros
- Límite por víctima: 250.000,00 euros

Responsabilidad Civil y Administrativa por Contaminación

- Límite por año: 300.000,00 euros

Asistencia

- El 100% de las indemnizaciones debidas.
- **El 100% de los gastos del primer desplazamiento del profesional al edificio Asegurado.**
- **El 100% de los gastos de intervención del profesional cuando ésta se deba a un siniestro dentro de los límites de cobertura fijados precedentemente para los daños materiales.**

Contratado

Control de Plagas

Asesoramiento y Protección Jurídica

- Cobertura a primer riesgo del 100% del coste del asesoramiento y de la Protección jurídica, con un máximo de: 3.000,00 euros

- Reclamación impago cuotas comunitarias

No Contratado

Servicio de Inspección Técnica de Edificios, Eficiencia Energética y Accesibilidad

Contratado

Primas	Ref. :	Prima Neta	1.025,73
	Periodo: de 01/06/2026 a 31/05/2027	IPS (8%)	84,10
	Periodicidad del pago: Anual	Recargos	27,18
		Consortio	123,06
		Total Recibo	1.260,07

Domicilio de cobro A petición del Tomador del Seguro, el recibo de prima correspondiente será presentado al cobro en: CAIXABANK, S.A. Nº de Cuenta: **** * 2246

Servicios para el Asegurado Para realizar de manera rápida consultas, peticiones de aclaración, declaración de siniestros, solicitudes de intervención, corrección de errores o subsanación de retrasos, el Asegurado deberá dirigirse a:

En cualquier caso

El Mediador **SABALLS GESTIO S.L.**
Teléfono 972328667
También a través de su e-mail saballs.gestio@allianzmed.es

Para consultas y cuestiones administrativas

El Centro de Atención al Cliente de Allianz 900 300 250
(de lunes a viernes laborables, de 8:15 a 19 horas, excepto julio y agosto, hasta las 18 horas)
También a través de su web www.allianz.es
Línea para Reclamaciones: 900 225 468

Asesoramiento y Protección Jurídica

Su prestación debe solicitarse al teléfono 91 904 80 88

Asistencia y Control de Plagas

Su prestación debe solicitarse al teléfono 91 325 52 58

Servicio de Inspección Técnica de Edificios, Eficiencia Energética y Accesibilidad

Su prestación debe solicitarse al teléfono 91 325 52 58

CAPÍTULO II

Objeto y alcance del Seguro

Artº. 1º. GARANTÍA QUE PRESTA LA COMPAÑÍA

La Compañía garantiza la realización de las prestaciones previstas para compensar la lesión del interés asegurado, cuando se produzca un siniestro en caso de:

1º. 1. Daños materiales

A) INTERÉS ASEGURADO

A.1 La reparación de los daños materiales que sufran los bienes asegurados o su reposición cuando desaparezcan o se destruyan como consecuencia directa de:

1. Incendio.
2. Explosión o autoexplosión.
3. Caída del rayo.
4. Humo.
5. Acción del agua:
 - a) Escapes por rotura accidental de conducciones, aparatos o depósitos fijos de uso común y privativo.
 - b) Rebosamientos por obstrucción accidental de las mismas conducciones, aparatos o depósitos.
 - c) Desbordamientos por saturación, reflujo o escape accidental de la red pública de alcantarillado o traída de aguas.
 - d) Inundación por desbordamiento de canales y otros cauces artificiales.
 - e) Filtración desde viviendas o locales vecinos ajenos a la Comunidad asegurada.
 - f) Omisión del cierre de grifos o llaves de paso.
 - g) Derrame de líquidos por rotura accidental de conducciones, aparatos o depósitos fijos de combustibles para la calefacción de uso común. A los efectos de este riesgo, se entienden como conducciones comunes, las de suministro general hasta la llave de paso de cada piso o local y las de evacuación general, desde su unión con los desagües de cada vivienda o local. Como conducciones privativas, las de uso exclusivo de cada vivienda o local, hasta la llave de paso o su unión con los desagües generales.
6. Tormentas:
 - a) Viento, cuando presente rachas superiores a los 90 Km/hora.
 - b) Pedrisco o Nieve (siempre que tales fenómenos se produzcan de forma anormal y que la perturbación atmosférica por su naturaleza o intensidad se considere como atípica o anormal).
 - c) Heladas
 - d) Filtraciones desde fachada y/o goteras a través de tejados y/o cubiertas ocasionadas por el agua de lluvia (siempre que registre una precipitación superior a 40 litros por metro cuadrado y hora), previa reparación del origen que las causa.

La calificación de estos fenómenos atmosféricos se acreditará mediante informes expedidos por los organismos oficiales competentes. No obstante, cuando el carácter anormal del fenómeno meteorológico para la localidad donde se encuentre el riesgo asegurado no quede plenamente acreditado por los informes aportados por los organismos oficiales competentes, será necesario aportar como prueba a la Compañía el hecho de haber sido destruidos o dañados, por el mismo fenómeno atmosférico, otros inmuebles de buena construcción y conservación en un radio de 500 m alrededor del riesgo asegurado, salvo que tal circunstancia ya fuera conocida por la Compañía.

7. Impacto:

- a) Caída de aeronaves.
 - b) Choque de vehículos terrestres.
 - c) Choque de cosas o animales procedentes del exterior del riesgo asegurado.
 - d) Caída de árboles y farolas situados en el interior del riesgo asegurado, exclusivamente, cuando se produzca por la acción de tormentas como las descritas en el párrafo de tormentas precedente.
 - e) Ondas sísmicas.
8. Fenómenos eléctricos (cortocircuitos, sobretensiones, inducción del rayo) que afecten a los bienes que formen parte del Mobiliario y Edificación asegurados.
 9. Rotura de maquinaria y avería de aparatos electrónicos que formen parte del Mobiliario y Edificación asegurados por:
 - a) errores humanos.
 - b) funcionamiento anormal.
 - c) caídas, impactos o colisión.
 10. Robo con violencia en las cosas.
 11. Hurto.
 12. Vandalismo.
 13. Medidas de la Autoridad a consecuencia de un siniestro.
 14. Medidas de salvamento con ocasión de un siniestro.
 15. El gasto de desatasco de tuberías Comunitarias de evacuación de aguas sucias, fecales, o pluviales para evitar o aminorar un siniestro amparado por la garantía de Acción del Agua hasta el límite indicado en las condiciones particulares y siempre y cuando se gestione el siniestro a través de nuestro servicio de asistencia (AGA).

A.2 La cobertura de los gastos que origine el siniestro por:

1. Intervención de Bomberos.
2. Desescombro y vertido de restos.
3. Salvamento, traslado y depósito de bienes.
4. Alojamiento provisional de los copropietarios afectados y sus familias.
5. Localización de escapes de agua.
6. Reparación y/o desatasco de la parte de las conducciones, instalaciones automáticas de

incendio o depósitos de agua que haya sido la causa del escape o rebosamiento.

7. **Reparación de los desperfectos** causados por robo, en la Edificación asegurada.
8. **Peritación** de siniestros extraordinarios amparados por el Consorcio de Compensación de Seguros.
9. **Intervención facultativa** de arquitecto y arquitecto técnico para la proyección y dirección de las obras de reparación o reconstrucción de la Edificación.

A.3 **La pérdida de alquileres** que sufra el Asegurado, durante el tiempo que dure el desalojo forzoso de la Edificación por sus arrendatarios a consecuencia de un siniestro y, como máximo, durante un año.

B) INTERÉS NO ASEGURADO

Los daños materiales debidos a:

1. **Defecto o falta de mantenimiento y conservación de los bienes asegurados.**
2. **La acción lenta y paulatina de simples humedades y la oxidación que produzcan.**
3. **La reparación de fachadas que ocasionen filtraciones.**
4. **Simple rayaduras, desconchados, agrietamiento, deformación, decoloración, manchas y defectos estéticos similares, incluso pintadas en las fachadas, así como el desgaste por uso.**
5. **Filtraciones producidas por la existencia de piscinas situadas en las terrazas del Edificio.**
6. **Efectos de fenómenos meteorológicos y climáticos sobre árboles y plantas del jardín.**
7. **Desgaste o deterioro por el uso o normal funcionamiento de la maquinaria y aparatos electrónicos.**
8. Si el riesgo asegurado no tuviera certificado final de obra, o se encontrara en proceso de venta y/o deshabitado, o la ocupación del mismo no superara el 25% del total, quedará excluido todo siniestro que tenga por causa el robo, hurto o vandalismo.

C) PRESTACIONES DEL ASEGURADOR EN CASO DE SINIESTRO

1. **La peritación** de los daños materiales o valoración de los bienes destruidos.
2. **El pago** de las facturas de reparación de los daños pericialmente tasados que hayan sufrido los bienes asegurados.
3. **La indemnización** del valor de los bienes destruidos.
4. **El pago** de las facturas correspondientes a los gastos cubiertos.
5. **La compensación** de la pérdida de alquileres efectivamente sufrida.

D) BIENES ASEGURADOS

El conjunto de:

1. Los fundamentos, estructura, paredes, techos, suelos, cubiertas, puertas, ventanas y demás **elementos de construcción**, incluidos cristales, de:
 - a) **El edificio.**
 - b) Las **dependencias**, como garajes, plazas de aparcamiento, trasteros y similares que se hallen situados en la misma finca.
2. Los **muros** y otros cerramientos independientes.
3. Las **conducciones, instalaciones, maquinaria y aparatos fijos de servicios integradas en la construcción**: energía solar, agua, gas, electricidad, calefacción, refrigeración, saneamiento, teléfono,

radio, televisión y otras comunicaciones, alarmas; si bien la maquinaria y aparatos fijos deben ser de uso común.

4. **Ascensores** y montacargas.
5. Las **piscinas** y otras instalaciones recreativas fijas.
6. Los **elementos de decoración incorporados de forma fija** a los edificios, como pintura, parquet, moqueta, papel pintado o armarios empotrados.
7. Los **árboles**, fuentes, farolas y otros elementos fijos de jardín.
8. El **mobiliario de propiedad y uso común**, así como las herramientas, útiles y enseres para el servicio de la comunidad.

E) ASEGURADO

1. El **propietario de la edificación.**
2. Los **propietarios de cada piso**, cuando exista división horizontal.
3. La **comunidad de propietarios**, cuando exista división horizontal.

F) ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COBERTURA

El interés asegurado, se halla garantizado en la **propia edificación.**

1º. 2. Responsabilidad civil

A) INTERÉS ASEGURADO

La obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados, cuando el Asegurado sea civilmente responsable por:

1. **La propiedad de la Edificación** asegurada.
2. **La propiedad y/o coparticipación de las zonas ajardinadas de recreo y deportivas (como, por ejemplo, piscinas o pistas de tenis), siempre que se apliquen las normativas de seguridad reglamentarias por las leyes y disposiciones vigentes.**
3. El desarrollo de la actividad propia de los **empleados** al servicio del edificio.
4. Faltas de **medidas de seguridad en el trabajo**, cuando el perjudicado sea empleado al servicio del edificio.
5. Las acciones u omisiones culposas o negligentes cometidas por la Junta Rectora de la Comunidad, es decir, presidente, vicepresidente, vocales, secretario y administrador (en el caso del secretario y administrador exclusivamente quedarán cubiertos cuando dichas funciones sea desempeñadas por un copropietario de la Comunidad) en el desempeño de las funciones propias de su cargo.

B) INTERÉS NO ASEGURADO

1. **Las obligaciones derivadas de perjuicios que no sean consecuencia directa de daños corporales o materiales causados a terceros.**
2. **Reclamaciones de personas que convivan con el asegurado.**
3. **Las relativas a daños a bienes que, a cualquier título, se hallen en posesión del Asegurado, sus familiares o empleados domésticos, excepto lo previsto para los daños a la Edificación arrendada.**
4. **Las que tengan su origen en la propiedad, uso y circulación de vehículos de motor y navegación de**

embarcaciones de motor y vuelo de aeronaves.

5. **Las resultantes de sanciones por incumplimiento de normas legales o reglamentarias.**
6. **Las relativas a la práctica de cualquier actividad industrial, mercantil, profesional, sindical, política o asociativa.**

C) PRESTACIONES DEL ASEGURADOR

1. La **constitución de las fianzas** para responsabilidades civiles y penales, excepto para multas, exigibles al Asegurado.
2. La **dirección jurídica** frente a la **reclamación del perjudicado, con pago de las minutas y facturas de gastos consiguientes, acreditadas por los Abogados y Procuradores designados por la Compañía.**
3. El **pago** de las indemnizaciones debidas por el Asegurado.

D) ASEGURADO

1. El **propietario del edificio.**
2. Los **propietarios de cada piso**, cuando exista división horizontal.
3. Los **empleados** del edificio, en tanto desempeñen su trabajo.

E) PERSONAS CONSIDERADAS TERCEROS

Todas, excepto el Tomador del Seguro o Asegurado, cuando sean un único propietario.

F) ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COBERTURA

El interés asegurado se halla garantizado en **reclamaciones formuladas conforme a la legislación española, ante los tribunales españoles, por hechos ocurridos en la Edificación asegurada.**

G) ÁMBITO TEMPORAL DE LA COBERTURA

El interés asegurado se halla garantizado **exclusivamente en reclamaciones** formuladas hasta un máximo de **1 año después de la duración del contrato**, por hechos acaecidos **a partir de la toma en efecto del mismo.**

1º. 3. Responsabilidad Civil y Administrativa por Contaminación

En todo lo no regulado a continuación, esta garantía se rige por las condiciones del seguro al que complementa, estando por tanto sometido las mismas exclusiones y normas que el resto de garantías y, en concreto, que la garantía de Responsabilidad Civil.

A) Interés Asegurado

Queda garantizada la responsabilidad civil del asegurado por:

- a) Los daños y perjuicios causados a terceros por contaminación asegurada.
- b) Los daños causados a los recursos naturales por contaminación asegurada.

A estos efectos, se entiende por:

Contaminación: la introducción o dispersión de materias o sustancias en el suelo, el agua o el aire, que produzcan, en la calidad de dichos medios, un deterioro que reduzca el potencial ecológico de los recursos naturales o que resulte peligroso o dañino para las

personas o sus derechos.

En consecuencia, no se entienden como Contaminación, otros hechos, efectos o situaciones no comprendidos en la definición, tales como:

- a) Los ruidos, campos electromagnéticos, ondas o radiaciones.
- b) Los olores.
- c) El deterioro de edificios, pavimentos y bienes muebles por contacto directo con las sustancias contaminantes.

Contaminación Asegurada:

Aquella contaminación que se produzca de forma accidental e imprevista; es decir, que sea extraordinaria y que no se haya generado de forma intencionada ni como consecuencia normal de la posesión de instalaciones o equipos ni de un hecho previsto y consentido.

Recursos naturales:

El suelo, el agua, las especies silvestres protegidas y los espacios naturales protegidos.

Reclamación:

- a) La exigencia por el tercero perjudicado de indemnización o reparación de los daños sufridos por la contaminación asegurada.
- b) La exigencia por la Administración Pública de descontaminar y reparar los recursos naturales dañados por la contaminación.

B) Ámbito temporal de la cobertura:

El interés asegurado se halla garantizado **exclusivamente en reclamaciones** formuladas hasta un máximo de **1 año después de la duración del contrato**, por hechos acaecidos **a partir de la toma en efecto del mismo.**

1º. 4. Asistencia

A) INTERÉS ASEGURADO

La puesta a disposición del Asegurado de una red de asistencia que se halle permanentemente en condiciones de facilitarle, a raíz de una simple petición telefónica, los servicios de profesionales cualificados en las siguientes especialidades:

- Fontanería y electricidad.
- Pintura.
- Cerrajería.
- Limpiacristales y limpiezas generales.
- Carpintería, Carpintería metálica. Cristalería, persianas, moquetas, parquet, tapicería y barniz.
- Antenas y porteros automáticos.
- Electrodomésticos, televisión y vídeo.
- Albañilería, yeso y escayola, y contratas de obras.

B) PRESTACIONES DEL ASEGURADOR

1. La **existencia y funcionamiento, 24 horas al día y todos los días del año, de una centralita telefónica** a través de la cual el Asegurado pueda solicitar la prestación de los servicios garantizados.
2. La **organización y mantenimiento de una red de asistencia** capaz de prestar los servicios requeridos.

3. El **envío**, al domicilio del Asegurado, del profesional solicitado.
4. El **pago de los gastos del primer desplazamiento** del profesional al edificio asegurado.
5. El **pago de las facturas correspondientes a la reparación o reposición garantizada cuando la intervención del profesional se deba a un siniestro cubierto por la póliza, de acuerdo con lo previsto en los apartados precedentes de este mismo Capítulo.**
6. **En los demás casos la intervención del profesional será de cuenta del Asegurado.**
7. **En todos los casos la Compañía da al Asegurado una garantía de tres meses por los trabajos realizados por los profesionales por ella facilitados.**
8. Los **servicios urgentes** se prestarán con la **máxima inmediatez posible.**
9. Los **servicios no urgentes** se prestarán, **en lo posible, dentro del mismo día, siempre que sea laborable y la llamada telefónica se haya realizado antes de las 6 de la tarde.**

C) ASEGURADO

El **propietario** de los bienes asegurados.

D) ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COBERTURA

En el propio edificio.

1º. 5. Control de Plagas

A) INTERÉS ASEGURADO

Servicio por el cual un profesional acudirá a su Comunidad para proceder a realizar un tratamiento de control de plagas en las zonas comunes interiores del edificio de las plagas indicadas a continuación:

- Cucarachas
- Ratones
- Ratas
- Pulgas
- Avispas
- Polillas
- Gorgojos
- Garrafas
- Escarabajos
- Arañas
- Tijeretas

Los tratamientos se realizarán exclusivamente en las zonas afectadas y dentro de un perímetro básico de seguridad, el cual será valorado por el profesional, dependiendo de la especie, zona de ubicación de la plaga, condiciones de limpieza o estructurales.

B) PRESTACIONES DEL ASEGURADOR

1. Se prestarán un máximo de 2 intervenciones al año. El tratamiento se realizará en una única intervención.
2. Este servicio se prestará de lunes a viernes entre las 09:00 y las 19:00 horas. El profesional contactará con la Comunidad en un plazo máximo de 24 horas en horario laboral desde la recepción de la llamada y en un plazo máximo de 3 días laborales desde dicho contacto acudirá a la Comunidad para prestar el servicio.
En caso de tratarse de un servicio urgente, entendiendo como tal la plaga de ratas, la

intervención del profesional se realizará en un plazo máximo de 24 horas laborables.

3. El servicio incluye una inspección previa inicial, el coste de los productos y materiales necesarios para el control de plagas, así como la mano de obra y el desplazamiento del profesional. Los posibles medios auxiliares necesarios también estarán cubiertos, salvo los medios extraordinarios de acceso a la zona de la plaga.
4. El profesional facilitará un Informe de las incidencias detectadas, así como un Certificado del servicio prestado, detallándose en el mismo los productos y principios activos utilizados, así como el número de registro de los mismos.
Este certificado no sustituye ni es equiparable a los certificados que exige la Ley para la acreditación de los informes periódicos de tratamientos preventivos para Comunidades.
5. Este servicio supone un control de la plaga y no la erradicación definitiva de la misma.
6. **En el caso de detectarse deficiencias estructurales o higiénicas que fueran un vector de infestación de plagas, el profesional informará a la Comunidad, siendo por cuenta de ésta su resolución. En caso de no subsanarse, la Aseguradora no estará obligada a prestar ningún tipo de servicio de Control de Plagas.**

C) INTERÉS NO ASEGURADO

1. Las plagas que no estén en el listado de plagas indicadas en el apartado "A) Interés Asegurado".
2. Los tratamientos fitosanitarios y a animales domésticos
3. Los tratamientos en piscinas y zonas anexas (vestuarios, etc.) que requieren de certificados específicos para ello y las situaciones de infestaciones graves (valoración realizada por el profesional).
4. Cualquier elemento adicional para la correcta realización del tratamiento, tales como plataformas elevadoras, andamiajes, etc.
5. La retirada de las unidades exterminadas y posibles daños que pudieran ocasionar en el riesgo asegurado por motivo de su descomposición.
6. La reparación de desperfectos en mobiliario, estructuras o materiales y la reparación de los daños del contenido del interior de la Comunidad originados por las plagas. Tampoco incluye las posibles obras o reformas para acceder al posible foco de la plaga.

D) ASEGURADO

La Comunidad de Propietarios.

E) ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COBERTURA

En el propio edificio.

1º. 6. Asesoramiento y Protección Jurídica

A) INTERÉS ASEGURADO

La puesta a disposición de la Comunidad de Propietarios de un Centro de Consulta y Asesoramiento Jurídico Telefónico y, en caso necesario, la protección del ejercicio de sus derechos en relación directa con:

1. Asesoramiento jurídico telefónico.
 2. Reclamación por daños causados por terceros, por imprudencia o dolo, a las partes o elementos comunes del edificio, sus anexos y zonas comunes adyacentes, así como al mobiliario, aparatos e instalaciones de propiedad comunitaria, siempre que no sean consecuencia del incumplimiento de una relación contractual específica entre el Asegurado y el responsable de los daños.
 3. La defensa en los procedimientos penales que se sigan contra la Comunidad y contra los Asegurados por imprudencia, impericia o negligencia en su actuación como órganos gestores de la Comunidad. A efectos de la cobertura de defensa penal también se considerarán asegurados, cuando actúen en el desempeño de las funciones propias de su cargo, al Presidente, Vicepresidente, Secretario y Administrador que sea miembro de la Comunidad y siempre que no se dedique de forma profesional al ejercicio de tal función.
Esta garantía no será efectiva cuando en el procedimiento penal se desarrolle, por la Aseguradora de responsabilidad civil, la defensa prevista por el artículo 74 de la Ley de Contrato de Seguro.
 4. La defensa de los intereses de la Comunidad de Propietarios como demandada en un procedimiento seguido ante la jurisdicción social, promovido por alguno de sus asalariados debidamente inscritos en el Régimen de la Seguridad Social que deba sustanciarse necesariamente ante los Organismos de Conciliación, Juzgados de lo Social, Tribunales Superiores de Justicia o Tribunal Supremo. Se excluyen los litigios relacionados con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Montepíos y Mutuas de Accidentes de Trabajo, aunque en tales supuestos, una vez agotada la vía administrativa, fuera necesario acudir a la jurisdicción laboral.
 5. Reclamación de daños y perjuicios sufridos por la Comunidad asegurada como consecuencia de incumplimiento de los contratos de arrendamiento de servicios, de los que la Comunidad sea titular y destinataria final:
 - servicios de profesionales titulados: conflictos con Administradores de Fincas, Abogados y Procuradores
 - servicios de privados de vigilancia y seguridad
 - servicios de colocación o sustitución de las instalaciones fijas del inmueble y anexos
 - servicios de reparación, conservación o mantenimiento de los elementos comunes del inmueble, anexos e instalaciones fijas, incluidos los ascensores.
 Quedan incluidas las reclamaciones por incumplimiento de contratos de suministros concertados por la Comunidad, en interés de la misma.
 6. Reclamación por incumplimiento de los contratos de compra de objetos de decoración y mobiliario (salvo antigüedades), útiles, aparatos y sus instalaciones, que sean adquiridas por la Comunidad de Propietarios para su utilización por la misma.
 7. La defensa de la Comunidad en los procedimientos seguidos por la Autoridad municipal en cuestiones de su competencia, tales como ordenanzas y demás disposiciones relativas a vados, instalaciones, limpiezas, obras, aparcamientos, ascensores, prevención de incendios y otros.
Queda excluida la vía contencioso - administrativa. El Asegurado responderá directamente del importe de las multas o sanciones impuestas por la Autoridad Municipal, sin que alcance a la Aseguradora responsabilidad alguna por tal concepto.
 8. Conflictos con colindantes: la reclamación a los vecinos inmediatos de la Comunidad por cuestiones de servidumbres de paso, luces, vistas, lindes o medianerías, así como infracción de normas legales relativas a emanaciones de humos o gases, higiene, ruidos persistentes y actividades molestas, nocivas o peligrosas.
- B) PRESTACIONES DEL ASEGURADOR**
1. La existencia y funcionamiento, de 9:00 horas a 14:00 horas, y de 16:00 horas a 18:00 horas, de lunes a viernes, de una centralita telefónica a través de la cual el Asegurado pueda realizar sus consultas y recibir el servicio de asesoramiento jurídico garantizado.
 2. La organización y mantenimiento de una red de asistencia capaz de prestar el asesoramiento y la protección jurídica garantizados.
 3. La dirección técnica y jurídica de la protección jurídica, si bien el Asegurado podrá hacer libre elección de Abogado y Procurador, que, en tal caso, no estarán sujetos a las instrucciones de la Compañía. El Asegurado podrá someter a arbitraje las diferencias que tenga con la Compañía sobre esta garantía.
 4. El ejercicio de las acciones, judiciales y extrajudiciales, de reclamación.
 5. El pago de las minutas de honorarios y facturas de gastos debidos a las acciones de reclamación, de acuerdo con las normas y baremos de los correspondientes Colegios Profesionales.
- C) ASEGURADO**
La Comunidad de Propietarios del bien inmueble situados en territorio español, constituida y regulada de acuerdo con la legislación sobre Propiedad Horizontal.
- D) ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COBERTURA**
Ante los Tribunales españoles, con sujeción al Derecho español.
- 1º. 7. Servicio de Inspección Técnica de Edificios, Eficiencia Energética y Accesibilidad**
- A) INTERÉS ASEGURADO**
La puesta a disposición del Asegurado de una red de profesionales que se halle en condiciones de facilitarle, a raíz de una simple petición telefónica, los servicios indicados a continuación:
1. **Asesoramiento técnico general telefónico:** el

Asegurador pondrá a disposición del Presidente de la Comunidad de Propietarios un servicio de Asesoramiento Técnico Telefónico sobre las materias indicadas a continuación que tengan relación con las Certificaciones Energéticas, Condiciones de Accesibilidad e Inspecciones Técnicas de Edificios:

- normativa nacional y autonómica.
- subvenciones y plazos de presentación; beneficiarios y cuantías máximas subvencionables.
- contactos con organismos oficiales.
- ayudas fiscales e IVA para rehabilitación.
- asesoramiento sobre rehabilitaciones de edificios para conseguir hacer rentable la inversión a nivel energético.
- obtención y registro del Certificado de Eficiencia Energética.

El Presidente de la Comunidad podrá utilizar este servicio telefónico en horario de 9:00 a 22:00 horas de lunes a domingo a través del teléfono 91 325 52 58.

2. Informe Básico General: consiste en la verificación presencial de un técnico para realizar un análisis visual del estado general del edificio y proporcionar un asesoramiento profesional sobre el estado actual del mismo.

El Informe Básico General, emitido por el técnico y de carácter meramente informativo, es el resultado de un chequeo llevado a cabo por el mismo tras una inspección ocular del edificio y de los puntos principales que lo configuran.

Los datos se recogen sobre un cuestionario en el que se chequean multitud de características, calificando los aspectos que determinan las propiedades del edificio basadas en los siguientes términos:

- Estado general de conservación del edificio y sus zonas comunes.
- Estudio de la accesibilidad y condiciones generales de cumplimiento.
- Características generales/potenciales de ahorro energético del edificio.

3. Informe Completo: consiste en la verificación presencial de un técnico para realizar un análisis exhaustivo del estado general del edificio y proporcionar un asesoramiento profesional completo sobre el estado actual del mismo.

El Informe, emitido por el técnico, es el resultado de un análisis pormenorizado llevado a cabo por el mismo o por varios, tras una inspección ocular, toma de datos, estudio y cómputo de todos los puntos relevantes que configuran el edificio.

Los datos recogidos servirán para elaborar varios informes que componen la estructura completa del servicio ofertado, los cuales tendrán carácter de certificado y se realizarán en base a las normativas vigentes de cada una de las materias en cuestión.

El servicio completo puede comprender los siguientes informes, según los que sean solicitados por el Presidente de la Comunidad:

- Informe de Inspección Técnica de Edificios.
- Certificado de Eficiencia Energética del Edificio, con su correspondiente inscripción, bajo petición, en el registro competente.
- Informe de Evaluación de la Accesibilidad en

Edificio.

B) PRESTACIONES DEL ASEGURADOR

1. La existencia y funcionamiento, de lunes a domingo de 9:00 a 22:00 horas, de una **centralita telefónica** a través de la cual el Asegurado pueda solicitar la prestación de los servicios garantizados. Para el Informe Básico General y el Informe Completo, el Asegurador garantiza la conexión con los profesionales adecuados en un plazo de 2 días laborables desde la solicitud. Una vez facilitada al Asegurado la conexión con el profesional, serán ambos los que acuerden una cita para la ejecución del servicio, que será abonado directamente por el Asegurado al profesional.

2. La organización y mantenimiento de una red capaz de prestar los servicios requeridos.

C) ASEGURADO

La Comunidad de Propietarios.

D) ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COBERTURA

En el propio edificio.

Artº. 2º. RIESGOS, DAÑOS Y CONSECUENCIAS QUE EN NINGUN CASO SON CUBIERTOS POR LA COMPAÑÍA

Los que se produzcan con ocasión o a consecuencia de:

- a) Situaciones de carácter catastrófico, tales como:
 1. Guerra, civil o internacional.
 2. Catástrofe o Calamidad nacionales.
- b) Situaciones de carácter extraordinario, tales como:
 1. Fenómenos de la naturaleza que tengan tal carácter:
 - a) Inundación.
 - b) Terremoto.
 - c) Erupción volcánica.
 - d) Tempestad ciclónica atípica.
 - e) Caída de cuerpos siderales y aerolitos.
 2. Hechos derivados de:
 - a) Terrorismo.
 - b) Motín.
 - c) Tumulto popular.
- c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.
- d) Reacción o radiación nucleares; contaminación radiactiva.
- e) Hecho o fenómenos que se encuentren cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros o cuando dicho Organismo no admita la efectividad del derecho de los Asegurados por incumplimiento de algunas de las normas establecidas en el reglamento y Disposiciones Complementarias vigentes en la fecha de su ocurrencia, ni cuando los daños producidos sea calificados por el Gobierno de España como de "Catástrofe o calamidad Natural".
- f) Diferencias entre los daños materiales producidos y las cantidades indemnizadas por el Consorcio de Compensación de Seguros, en

razón de aplicación de franquicias, deducciones o aplicaciones de reglas proporcionales u otras limitaciones.

- g) Cualquier daño, responsabilidad, reclamación, coste o gasto derivado, que pueda formar parte o que tenga algún tipo de vinculación, ya sea directa o indirecta, con algún tipo de enfermedad contagiosa, o bien el temor o amenaza de una enfermedad contagiosa, ya sea real o percibida (por ejemplo, toda acción tomada para controlar, prevenir o eliminar alguna enfermedad contagiosa), independientemente de cualquier otra causa o evento que contribuya al mismo tiempo o en cualquier otra secuencia.

Por enfermedad contagiosa se entiende toda enfermedad que pueda ser transmitida por cualquier tipo de sustancia o agente de un organismo a otro donde:

1. La sustancia o el agente incluya, pero no limite, un virus, bacteria, parásito u otro organismo o variación de éste, ya sea considerado vivo o no, y
2. La forma de transmisión, directa o indirecta, incluya pero no limite, transmisión aérea, transmisión mediante fluidos corporales, transmisión desde o hacia una superficie u objeto sólido, líquido o gaseoso entre organismos y,
3. La enfermedad, sustancia o agente, pueda causar un daño (o representar una amenaza de causar un posible daño) a la salud o bienestar humano o bien pueda causar a una propiedad un deterioro, una pérdida de valor, de uso o incluso de poder ser puesta en el mercado para su comercio.

Asimismo, quedarán incluidas a los efectos de la presente exclusión, todas aquellas enfermedades contagiosas que tengan la consideración de pandemia, epidemia o brote, que sean declaradas por las autoridades internacionales, nacionales o locales.

Artº. 3º. RIESGOS QUE SON CUBIERTOS POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en España en seguros de daños en los bienes y en los de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles.

De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, y modificado por la Ley 12/2006, de 16 de mayo, el tomador de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la

citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España y que afecten a riesgos en ella situados serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:

- a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
- b) Que, aún estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.

El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones complementarias.

I. Resumen de las normas legales

1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos

- a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, inundaciones extraordinarias (incluidas las producidas por embates de mar), erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h y los tornados) y caídas de meteoritos.
- b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.
- c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.
- d) Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos siderales, se certificarán, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante informes expedidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional y los demás organismos públicos competentes en la materia. En los casos de acontecimientos de carácter político o social, así como en el supuesto de daños producidos por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el Consorcio de Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes información sobre los hechos acaecidos.

2. Riesgos excluidos

- a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.
- b) Los ocasionados en bienes asegurados por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
- c) Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada, o a su manifiesta falta de mantenimiento.
- d) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.
- e) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. No obstante lo anterior, sí se entenderán incluidos todos los daños directos ocasionados en una instalación nuclear asegurada, cuando sean consecuencia de un acontecimiento extraordinario que afecte a la propia instalación.
- f) Los debidos a la mera acción del tiempo, y en el caso de bienes total o parcialmente sumergidos de forma permanente, los imputables a la mera acción del oleaje o corrientes ordinarios.
- g) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el artículo 1 del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, y en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que estos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.
- h) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordinarios conforme al artículo 1 del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.
- i) Los causados por mala fe del asegurado.
- j) Los derivados de siniestros por fenómenos naturales que causen daños a los bienes o pérdidas pecuniarias cuando la fecha de emisión de la póliza o de efecto, si fuera posterior, no preceda en siete días naturales a aquél en que ha ocurrido el siniestro, salvo que quede demostrada la imposibilidad de contratación anterior del seguro por inexistencia de interés asegurable. Este período de carencia no se aplicará en el caso de reemplazo o sustitución de la póliza, en la misma u otra entidad, sin solución de continuidad, salvo en la parte que fuera objeto de aumento o nueva cobertura. Tampoco se aplicará para la parte de los capitales asegurados que resulte de la revalorización automática prevista en la póliza.
- k) Los correspondientes a siniestros producidos antes

del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.

- l) Los indirectos o pérdidas derivadas de daños directos o indirectos, distintos de las pérdidas pecuniarias delimitadas como indemnizables en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios. En particular, no quedan comprendidos en esta cobertura los daños o pérdidas sufridas como consecuencia de corte o alteración en el suministro exterior de energía eléctrica, gases combustibles, fuel-oil, gas-oil, u otros fluidos, ni cualesquiera otros daños o pérdidas indirectas distintas de las citadas en el párrafo anterior, aunque estas alteraciones se deriven de una causa incluida en la cobertura de riesgos extraordinarios.
- m) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".

3. Franquicia

La franquicia a cargo del asegurado será:

- a) En el caso de daños directos, la franquicia a cargo del asegurado será de un 7 por ciento de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el siniestro. No obstante, no se efectuará deducción alguna por franquicia a los daños que afecten a viviendas, a comunidades de propietarios de viviendas, ni a vehículos que estén asegurados por póliza de seguro de automóviles.
- b) En el caso de pérdidas pecuniarias diversas, la franquicia a cargo del asegurado será la prevista en la póliza en tiempo o en cuantía, para daños consecuencia de siniestros ordinarios de pérdida de beneficios. De existir diversas franquicias para la cobertura de siniestros ordinarios de pérdida de beneficios, se aplicarán las previstas para la cobertura principal.
- c) Cuando en una póliza se establezca una franquicia combinada para daños y pérdida de beneficios, por el Consorcio de Compensación de Seguros se liquidarán los daños materiales con deducción de la franquicia que corresponda por aplicación de lo previsto en el apartado a) anterior, y la pérdida de beneficios producida con deducción de la franquicia establecida en la póliza para la cobertura principal, minorada en la franquicia aplicada en la liquidación de los daños materiales.

4. Extensión de la cobertura

La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a los mismos bienes y sumas aseguradas que se hayan establecido en la póliza a efectos de los riesgos ordinarios.

No obstante lo anterior,:

- en las pólizas que cubran daños propios a los vehículos a motor, el Consorcio garantiza la totalidad del interés asegurable aunque la póliza sólo lo haga parcialmente.
- Cuando los vehículos únicamente cuenten con una póliza de responsabilidad civil en vehículos

terrestres automóviles, la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros garantizará el valor del vehículo en el estado en que se encuentre en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro según precios de compra de general aceptación en el mercado.

- mediante llamada al Centro de atención telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros (900 222 665 o 952 367 042).

- a través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es).

II. COMUNICACIÓN DE DAÑOS AL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

Solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros: se efectuará mediante comunicación al mismo por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario de la póliza, o por quien actúe por cuenta y nombre de los anteriores, o por la entidad aseguradora o el mediador de seguros con cuya intervención se hubiera gestionado el seguro.

La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativa al procedimiento y al estado de tramitación de los siniestros podrá realizarse:

Valoración de los daños:

La valoración de los daños que resulten indemnizables con arreglo a la legislación de seguros y al contenido de la póliza de seguro se realizará por el Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.

Abono de la indemnización:

El Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago de la indemnización al beneficiario del seguro mediante transferencia bancaria.

CAPÍTULO III

Siniestros

Artº. 4º. VALORACIÓN DE LOS BIENES, EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS Y DETERMINACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.**A) VALORACIÓN DE LOS BIENES**

El Tomador del Seguro ha tenido en cuenta los siguientes criterios para la valoración de los bienes asegurados, por partidas, siendo reflejada en su caso dicha valoración en las Condiciones Particulares.

1. **Edificación. Cobertura total a valor de reposición.**
El montante del coste necesario para su íntegra reconstrucción, excluidos el valor del terreno y las circunstancias de mercado, como cotización de la zona, vistas y demás elementos que configuran los precios de compra y venta, pero que no tienen relación directa con el coste de los materiales y la mano de obra.
La afección a alineamientos, cambios de rasante, cesiones, expropiaciones y otros condicionantes jurídico-urbanísticos se toman en consideración para reducir el valor de reposición correspondientemente, pero respetando, como mínimo, el valor real.
En cuanto al mobiliario de propiedad común, el coste de adquisición de unos bienes, a ser posible iguales y, en todo caso, similares.
2. **Restauración de la unidad estética de la Edificación. Cobertura a primer riesgo.**
Establecimiento de un valor complementario con la finalidad de compensar el mayor coste de la restauración de la unidad estética, por inexistencia de materiales como los dañados, cuando lo haga necesario la salvaguarda, en lo posible, de la deseable uniformidad de apariencia de los elementos de construcción dentro de una misma habitación o pieza.

B) EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS

1. **Los daños materiales se evaluarán utilizando los mismos criterios empleados por el Tomador del Seguro para valorar los bienes asegurados y que determinan las sumas aseguradas, expresión económica del interés Asegurado.**
2. **La pérdida de alquileres se evaluará en función del importe de la última mensualidad corriente de alquiler percibida por el Asegurado.**
3. **Las obligaciones de indemnizar a terceros se evaluarán:**
 - a) **Mediante transacción amistosa de la Compañía con el perjudicado.**
 - b) **Mediante sentencia firme.**
4. **Los gastos se evaluarán según factura, minuta de honorarios o tasación de costas.**

C) DETERMINACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

1. **Partidas y sumas aseguradas**
Se tomarán en consideración los valores básicos de cada partida asegurada y las sumas aseguradas para cada riesgo, sin compensación entre ellas.

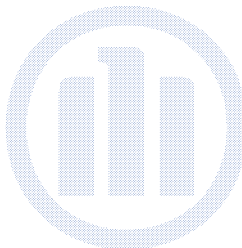
2. **Importe de las facturas**
El importe cuyo pago está garantizado no será, en ningún caso, superior al valor tasado pericialmente de los daños y gastos habidos.
3. **Renuncia a la aplicación de la regla proporcional.**
La Compañía renuncia a la aplicación de la regla proporcional siempre que la diferencia entre los valores básicos asignados por el Tomador del Seguro y los que debió asegurar, de acuerdo con la realidad, no sea superior al 15% de dichos valores básicos asegurados.
4. **Valor de reposición**
Cuando se haya fijado valor de reposición, su completa liquidación se halla supeditada a la reconstrucción o compra de nuevos bienes, lo que el Asegurado acreditará en el plazo de tres meses, en el caso del Mobiliario y de dos años, cuando se trate de Edificación, mediante la presentación de facturas o certificaciones de obra.
La Compañía irá haciendo efectiva la diferencia del valor de reposición correspondiente a medida que le vayan siendo presentados dichos documentos.
El valor real correspondiente a las mencionadas partidas habrá sido liquidado previamente, al finalizar la peritación y demás trámites del siniestro.
5. **Cobertura parcial a primer riesgo.**
El montante, a tanto alzado, que el Asegurado estima necesario para sufragar el coste de reconstrucción de los bienes dañados, sin referencia al valor total de la Edificación y, por tanto, excluyéndose expresamente la aplicación de la regla proporcional.
6. **Abandono**
Los restos de los bienes serán de cuenta del Asegurado, que no podrá hacer abandono a la Compañía de los mismos y su valor será deducido de la indemnización que proceda.
Por excepción, en los casos de robo, expoliación y hurto, transcurrido un mes desde la sustracción, el Asegurado podrá optar por su abandono, sin reintegrar a la Compañía el importe de la indemnización, o por readquirirlos, devolviendo el importe de la indemnización, si ya la hubiese percibido, deducido el importe de los posibles daños que hayan sufrido.
7. **Franquicia**
Cuando se haya contratado la póliza con franquicias y los daños sean reparados por la red de Asistencia, la Compañía, a la conclusión de la reparación, girará un recibo al asegurado por el importe de la franquicia establecida en las condiciones particulares.
El asegurado se compromete a abonar dichos recibos.

D) TRAMITACIÓN DE SINIESTROS

En caso de Robo, Hurto o Vandalismo, será requisito indispensable, para la tramitación del siniestro, la

presentación de la correspondiente denuncia ante la
autoridad policial competente y su aportación a la

Compañía.

PROYECTO
Allianz 

CAPÍTULO IV

Revalorización Automática

Artº. 5º. REVALORIZACIÓN DE CAPITAL Y PRIMAS.

A fin de compensar en lo posible los efectos negativos de la inflación, a cada vencimiento anual, capitales y primas se revalorizarán, en función del Índice de Precios de Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

Para establecer el porcentaje a aplicar en cada año natural se tomará en consideración el período de doce meses anteriores al último índice publicado en Noviembre de cada año.

Artº. 6º. ADELANTO A LA REVALORIZACIÓN DE CAPITAL.

Cuando se produzca un siniestro, la Compañía incrementará los capitales de forma gratuita, a efectos de la valoración, en un 0,15% por cada mes transcurrido desde el último vencimiento de la póliza, para compensar los efectos negativos que el deterioro de los valores por la inflación produce antes de que la revalorización automática los pueda corregir, al inicio de la siguiente anualidad.

CAPÍTULO V

Cuestiones fundamentales de carácter general

Artº. 7º. REFERENCIAS A LA LEY DE CONTRATO DE SEGURO.

Las siguientes Condiciones Generales tienen, al final de cada apartado, la referencia a los preceptos de la Ley aplicables a su contenido, para que su consulta pueda ser hecha, si se desea, con la máxima precisión y facilidad.

Estas Condiciones Generales pretenden ser una guía que facilite el conocimiento de las cuestiones fundamentales que afectan al nacimiento, vida y extinción del contrato de seguro.

CONSULTA DE LA LEY: Arts. 1º, 2º y 3º.

7º. 1. Personas que intervienen en el contrato de seguro

1. El Tomador del Seguro, que da respuesta al Cuestionario de seguro para que pueda elaborar la póliza, suscribe el contrato y paga las primas.
2. El Asegurado, que tiene un interés económico en el objeto del seguro y es el titular de los derechos derivados del contrato.
3. El Asegurador, Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. que garantiza la realización de las prestaciones previstas en caso de siniestro. También se la denomina "la Compañía".
4. El Órgano de Control, que es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que supervisa la actividad del Asegurador en virtud de la competencia que corresponde al Reino de España, estado miembro del Espacio Económico Europeo.

CONSULTA DE LA LEY: Arts. 1º, 7º, 84º a 88º y 100º.

7º. 2. Documentación y formalización del contrato de seguro.

A) El Asegurador confecciona la póliza de acuerdo con las respuestas a la Solicitud dadas por el Tomador del Seguro y aplica las condiciones y tarifas basándose en las declaraciones hechas por el mismo, por lo que las contestaciones del Tomador del Seguro tienen una importancia fundamental para el buen fin del contrato.

B) La póliza reúne, en un solo documento, las Condiciones Particulares del Contrato de Seguro, que fijan los datos propios e individuales del contrato, determinan su objeto y alcance y recogen las cláusulas que por voluntad de las partes regulan el funcionamiento de la cobertura dentro de lo permitido por la Ley; y las Condiciones Generales del Contrato de Seguro, que tratan de los derechos y deberes de las partes relativos al nacimiento, vigencia y extinción del contrato.

Además pueden existir los Suplementos, que son modificaciones o aclaraciones hechas de acuerdo con el Tomador del Seguro, cambiando las Condiciones iniciales cuantas veces sea necesario.

C) El Tomador debe leer y comprobar atentamente los términos y condiciones de su póliza y, en su caso, pedir en el plazo de un mes la rectificación de los posibles errores. Si no lo hace, se estará a lo dispuesto en la póliza.

D) Si la póliza es conforme, el Tomador del Seguro debe firmarla y hacer que la firme también el Asegurado, si es persona distinta.

E) El Tomador del Seguro debe pagar la primera prima.

F) Sólo si se han cumplido los requisitos de firma de la póliza y pago de la prima el contrato estará debidamente formalizado y en vigor y los siniestros que se produzcan a partir de ese momento tendrán cobertura.

CONSULTA DE LA LEY: Arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 14º y 15º.

7º. 3. Duración del contrato de seguro

A) La duración del contrato se determina en las condiciones particulares. Cada año, salvo casos especiales, la póliza vence y se prorroga de forma automática, a menos que el tomador se oponga notificándolo al Asegurador, al menos, un mes de anticipación al vencimiento o al menos que el Asegurador se oponga notificándolo al tomador, al menos, dos meses de anticipación al vencimiento.

B) Para que el seguro continúe vigente, el Tomador del Seguro debe pagar la prima correspondiente a la siguiente anualidad. Tiene para ello un plazo de gracia de un mes, transcurrido el cual, si el pago no se ha hecho, la cobertura del Asegurador queda en suspenso, no haciéndose cargo de los siniestros que pudieran ocurrir a partir de ese momento.

C) Ciertos casos pueden originar que una de las partes decida rescindir el contrato antes del vencimiento tales como cuando se produzca una agravación del riesgo o haya habido reserva o inexactitud en las declaraciones del Tomador del Seguro.

Si es el Asegurador quien rescinde, prorroga quince días la cobertura para que el Tomador del Seguro tenga tiempo de suscribir otra póliza y le devuelve la parte de prima proporcionalmente no consumida. El Asegurado podrá hacerlo con efecto inmediato, sin recuperación de la parte proporcional de prima.

D) Igualmente ocurre cuando los bienes asegurados sean vendidos o transmitidos a otras personas. Se ha de notar especialmente que el nuevo comprador o poseedor no se subroga en los derechos del antiguo Asegurado en las pólizas nominativas que amparan riesgos no obligatorios, como es el caso de ésta. Sólo previa petición del comprador y posterior aceptación expresa por parte del Asegurador, el seguro

continuará en vigor para el comprador, que sería entonces el nuevo Asegurado.

CONSULTA DE LA LEY: Arts. 8º, 10º, 12º, 14º, 15º, 22º, 34º, 35º, 36º y 37º.

7º. 4. Modificación del contrato del seguro

A) Cualquier **modificación** que se produzca en el **contenido de las respuestas** que, antes de la contratación de la póliza hizo el Tomador del Seguro en la Solicitud, debe **ser comunicada** al Asegurador **a la mayor brevedad**, por si es necesario **adaptar la póliza a la nueva situación**.

B) Así, las **agravaciones o disminuciones del riesgo**, el **cambio en la titularidad de los bienes asegurados** o cualquier **modificación importante con consecuencias jurídicas** (como puede ser, **por ejemplo, la constitución de una hipoteca**) **deben ser comunicadas** por el Tomador del Seguro, normalmente **en el plazo de 15 días**, salvo en los casos de **agravación del riesgo**, en que la comunicación debe ser **inmediata**.

C) La **respuesta** del Asegurador debe hacerse, generalmente, en el **mismo plazo de 15 días**, salvo cuando se trata de **agravación del riesgo**, caso en que dispone de **dos meses para proponer la modificación** del contrato, siempre que, naturalmente, el Asegurador **no haga uso previamente de las facultades de rescisión** señaladas en el Apartado anterior.

D) Cuando se produce una **disminución del riesgo**, el Tomador del Seguro **tiene derecho**, a partir de la **próxima anualidad**, a la **correspondiente disminución de prima**.

CONSULTA DE LA LEY: Arts. 11º, 12º, 13º, 32º, 34º, 37º y 40º.

7º. 5. Actuación en caso de siniestro

A) Ante todo, en **caso de siniestro**, el **Tomador del Seguro** y el **Asegurado** han de **poner todos los medios a su alcance** para **aminorar las consecuencias** del mismo, **cooperando al salvamento** de personas y bienes.

B) El **Tomador del Seguro**, el **Asegurado** o el **Beneficiario** deben **comunicar** al Asegurador, incluso por teléfono o correo electrónico, la **ocurrencia** del siniestro, sus **circunstancias y consecuencias** **inmediatamente** y, como máximo, en el **plazo de siete días**.

C) En los siniestros de **daños a las cosas** deberán, **comunicar**, en los **cinco días siguientes**, la **relación de los objetos existentes**, la de los salvados del siniestro y la **estimación de los daños**.

D) **Inmediatamente**, el Asegurador **procurará ponerse de acuerdo con el Asegurado o el Beneficiario** para **fixar el importe de la indemnización** o **realizar la prestación**.

E) Si las **características del siniestro** lo requieren, el **Asegurador designará Perito**. El **Asegurado** puede, si lo desea, **nombrar el suyo**. Cuando una parte no

nombre Perito, aceptará el dictamen del Perito nombrado por la otra parte.

F) Los **desacuerdos** entre Peritos se solucionarán por el **nombramiento de un tercer Perito**, que decidirá la cuestión.

G) El **dictamen** de los Peritos **será vinculante** para las partes, **salvo impugnación judicial** hecha por una de ellas.

H) Cuando el **dictamen** de los Peritos **no sea impugnado** judicialmente, el **Asegurador abonará la indemnización** en el **plazo de cinco días**.

I) Para **no perjudicar los intereses** del Asegurado o del Beneficiario, si la **peritación y trámites se alargan**, a los **cuarenta días** de la **comunicación del siniestro** el **Asegurador** hará un **pago provisional**, a cuenta de la definitiva indemnización.

J) El **pago provisional** equivaldrá a la **indemnización** que, como mínimo, pueda **razonablemente deber**, a la **vista de las circunstancias** que en ese momento **conozca**.

K) Una vez **pagada la indemnización**, en muchas ocasiones el **Asegurador podrá reclamar a terceros** que sean responsables del daño. El **Asegurado** debe **salvaguardar ese derecho del Asegurador**.

CONSULTA DE LA LEY: Arts. 16º, 17º, 18º, 19º, 32º, 38º, 39º, 43º, 82º y 104º.

7º. 6. Otras cuestiones de interés

A) Principio de la buena fe.

La **Ley** prevé diversas situaciones que, cuando se producen **van en contra del interés del propio Asegurado**, ya que están sancionadas con la **nulidad o ineficacia del contrato**, o con consecuencias tales como su **impugnación**, la **exención de la obligación de indemnización** e incluso la **reclamación de daños y perjuicios** por parte del Asegurador.

En general, tales situaciones se producen cuando el **Tomador del Seguro**, el **Asegurado** o el **Beneficiario** actúan con **dolo o mala fe** o con **culpa grave**; cuando el **Tomador del Seguro** realiza **declaraciones incorrectas**; cuando se **ocultan datos**; cuando **no se coopera** en las tareas de salvamento y, en resumen, cuando **no se respeta el principio de buena fe** que **sustenta el contrato de seguro**.

B) Comunicaciones entre las partes.

Todas las comunicaciones deben hacerse por escrito, mediante el teléfono o por correo electrónico.

Cuando el **Tomador del Seguro**, el **Asegurado**, el **Beneficiario** o el **Acreedor** se dirijan al Asegurador, pueden hacerlo a su **domicilio social**, al de sus **sucursales**. Tales comunicaciones pueden hacerlas **directamente** al Asegurador o bien a través de un **Corredor de Seguros** que medie en el contrato. El Asegurador se dirigirá al **último domicilio** que **conozca del Tomador del Seguro** o del Asegurado.

C) Prescripción de acciones.

Las **acciones para exigir derechos** derivados del contrato prescriben a los **dos años**.

D) Consultas y aclaraciones sobre incidencias:

Las consultas y aclaraciones que se puedan plantear a lo largo de la vida de la póliza sobre su emisión, administración, tramitación de los siniestros o rescisión del contrato se realizarán, de forma verbal o escrita, a elección del Tomador del Seguro o del Asegurado, a través de:

1. El Mediador de Seguros, SABALLS GESTIO S.L. teléfono 972328667, e-mail saballs.gestio@allianzmed.es, o dirección postal CARRER LLEIDA 70 BAIXOS, 17220 SANT FELIU DE GUIXOLS.
2. El Centro de Atención Telefónica de la Compañía 900 300 250, de 8'15 a 19 horas, excepto julio y agosto, hasta las 18 horas, de lunes a viernes laborables o a través de su web www.allianz.es. Línea para Reclamaciones: 900 225 468

E) Departamento para la Defensa del Cliente:

Para cualquier queja o reclamación sobre sus derechos e intereses legalmente reconocidos puede usted dirigirse a la compañía, de conformidad con la Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo, de los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras, a través de las siguientes vías: C/Tarragona, 109 - 08014 Barcelona - Apartado de correos nº38, 08080 de Barcelona - email: ddc@allianz.es - www.allianz.es, así como en cualquier

oficina de la Compañía abierta al público.

De conformidad con el Reglamento que se encuentra a su disposición en la web y en las oficinas de la compañía abiertas al público, la queja o reclamación será resuelta dentro del plazo máximo señalado en este último.

Denegada la admisión de la queja o reclamación, desestimada su petición, total o parcialmente, o transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación o queja ante el departamento para la defensa del cliente sin que haya sido resuelta, podrá presentar su queja o reclamación en el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en Paseo de la Castellana número 44, 28046. Madrid

F) Litigios sobre el contrato:

Será Juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de seguro el del domicilio del asegurado de acuerdo con el art. 24 de la Ley de Contrato de Seguro.

G) Restricción por sanciones económicas internacionales:

Esta póliza no otorga cobertura ni prestación para ningún negocio o actividad, en la medida que esta cobertura, prestación, negocio o actividad, incluidas las subyacentes, infringieran cualquier ley o regulación de las Naciones Unidas o de la Unión Europea relativa a sanciones económicas, así como cualquier otra normativa relativa a sanciones económicas o comerciales que sea de aplicación.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	
Responsable	Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Categorías de datos que podemos tratar	Datos identificativos, de contacto, relativos a sus características personales o circunstancias sociales y familiares o sociodemográficos, datos económicos y financieros, datos sobre el riesgo asegurado y datos relativos a su salud.
Finalidades	Sus datos serán tratados con las siguientes finalidades (i) atender su solicitud de contacto y ponernos en contacto contigo (ii) realización de valoraciones, selección, comprobación y tarificaciones de riesgo para el cálculo de la prima; (iii) contratación, mantenimiento, desarrollo y control del seguro o plan de pensiones contratado; (iv) prevención del fraude a través de la consulta y cesión de datos a ficheros de prevención del fraude; (v) prevención de la morosidad y valorar la solvencia patrimonial de nuestros asegurados a través de la consulta a ficheros de solvencia crediticia; (vi) llevar a cabo las comprobaciones correspondientes conforme a lo establecido en la legislación en materia de prevención de capitales y financiación del terrorismo; (vii) elaboración de perfiles con fines actuariales y análisis de mercado (viii) mercadotecnia directa a través de la creación de un perfil comercial para determinar cuáles son sus preferencias e intereses; (ix) con fines publicitarios y de prospección comercial a través del envío de comunicaciones comerciales de productos propios y sobre productos y servicios del resto de entidades del Grupo Allianz; (x) realización de los test de exigencias y necesidades así como de idoneidad para la determinación de sus exigencias, necesidades, conocimientos y experiencia antes de la contratación de un producto; (xi) mejorar su experiencia y satisfacción como cliente a través de encuestas o estudios de mercado; (xii) anonimización de sus datos que tratamos; así como (xiii) realización de ejercicios de prevención y análisis de vulnerabilidades.
Procedencia de sus datos	Hemos obtenido sus datos de su distribuidor de seguros, tales como su agente o corredor de seguros (en caso de disponer de él).
Derechos	Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos; limitación u oposición a su tratamiento, de acuerdo con las indicaciones contenidas en la información adicional.
Información adicional	Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.allianz.es/privacidad-seguridad

CLÁUSULA FINAL

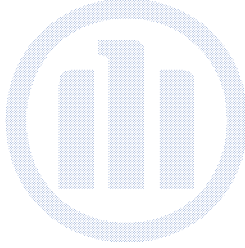
El presente Proyecto de Seguro ha sido confeccionado de conformidad a la información que nos ha facilitado el Tomador del Seguro, por lo que de ser aceptado dicho proyecto por el mismo, el **Asegurador decidirá el porcentaje de participación** en el contrato de seguro antes de su emisión.

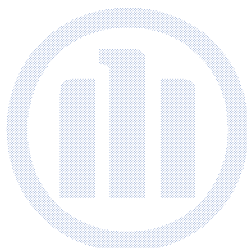
La póliza que se emitiría, sería con los textos que han quedado recogidos en las páginas anteriores y se podría precisar que previamente fuese verificado el

riesgo por el Asegurador, para determinar las primas y condiciones de contratación definitivas. Por tanto, el presente proyecto **tiene carácter meramente informativo para el interesado**, no siendo una proposición de seguro a efectos del Artículo 6, Apartado 1 de la Ley 50/80 de Contrato de Seguro.

Tiene una validez de **UN MES** a partir de la fecha de emisión.

Emitido en GIRONA 5 Junio 2026

PROYECTO
Allianz 

PROXYELECTO
Allianz 

**Allianz Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A.**

Atención al Cliente
Tel. 900 300 250

www.allianz.es/eCliente



Certificado de Calidad
en el diseño y contratación
de seguros y la gestión
de siniestros.



Su mediador de seguros en Allianz



SABALLS GESTIO S.L.

Agente de Seguros Exclusivo. Nº DGS C0109B17424235

CARRER LLEIDA 70 BAIXOS
17220 SANT FELIU DE GUIXOLS
Tel: 972328667

saballs.gestio@allianzmed.es